

## PODMÍNKY UŽITÍ BULLDOGO

Provozovatelem této webové stránky ([www.bulldogo.cz](http://www.bulldogo.cz)) je Dominik Hašek, IČO 17059470, sídlo Jiřího z Poděbrad 2017, 356 01 Sokolov (dále jako „Provozovatel“). Serverem je dle těchto podmínek míněn server dostupný na adrese (URL): <https://www.bulldogo.cz>.

Předtím, než začnete jako registrovaní či neregistrovaní uživatelé tento server využívat, seznámte se s těmito obchodními podmínkami, a to včetně všech příloh a dalších dokumentů, na které je v těchto podmínkách odkazováno, včetně Zásad zpracování osobních údajů a Zásad používání souborů Cookies (společně dále jako „Podmínky“).

Nedílnou součástí Podmínek jsou následující dokumenty: Ceník, Zásady zpracování osobních údajů, Zásady používání souborů Cookies.

Server je zaměřen na zobrazování jednotlivých inzerátů Inzerentů za účelem nabídky jejich služeb zájemcům o takové služby (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“), přičemž Zájemcům je umožněno vyhledávání jednotlivých inzerátů zveřejněných na serveru. Na serveru je zakázáno inzerovat jakýkoliv prodej movitých či nemovitých věcí, obsah inzerce může být zaměřen pouze na poskytování služeb ze strany Inzerentů.

### I. Závaznost podmínek

- 1) Pokud se na serveru pohybujete bez registrace, máme za to, že jste se s Podmínkami seznámili a budete je respektovat. V opačném případě vám můžeme využívání našich služeb znepřístupnit.
- 2) Pokud na serveru vytváříte obsah (inzeráty) a nabízíte ho na něm, považujeme Vás za Inzerenta. Stejně tak Vás za Inzerenta považujeme v případě, že jste na serveru registrovaní a obsah nevytváříte.
- 3) Registrací na serveru s námi vstupujete do smluvního vztahu, který se řídí právními předpisy a těmito Podmínkami. Pokud si s vámi domluvíme individuální pravidla, mají před Podmínkami přednost.
- 4) Obsahem smluvního vztahu je poskytování služeb ze strany provozovatele v těchto Podmínkách uvedených, včetně možnosti zřízení a vedení uživatelského účtu Inzerenta na serveru, poskytování možnosti vytvoření a provádění inzerce (vytváření inzerátů) Inzerentům a poskytování placených služeb provozovatelem dle těchto Podmínek.
- 5) Za den uzavření smluvního vztahu mezi provozovatelem a Inzerentem se považuje den provedení registrace a smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

### II. Registrace a uzavření smlouvy

- 1) Inzeráty jsou na server oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé serveru – Inzerenti.
- 2) Registrací se rozumí založení uživatelského účtu Inzerenta na serveru, do kterého je Inzerentovi po registraci na serveru a ověření údajů podle čl. III. odst. 17 Podmínek

umožňován přístup po zadání e-mailu a hesla. Provozovatel poskytuje Inzerentům možnost různých kategorií uživatelských účtů, se kterými se pojí zvláštní práva a povinnosti v těchto podmínkách specifikované pod čl. IV. těchto Podmínek. Inzerent si při registraci zvolí, kterou kategorii uživatelského účtu hodlá využít. Bližší podmínky využití těchto kategorií a možnosti Inzerentů jsou upraveny v čl. IV. těchto Podmínek. Pokud je v těchto Podmínkách hovořeno o uživatelském účtu obecně, jsou jím míněny všechny druhy uživatelských účtů v těchto Podmínkách uvedených.

- 3) Registrací na serveru Inzerent souhlasí s těmito Podmínkami, včetně jejich součástí specifikovaných v: **Ceník**, Zásady zpracování osobních údajů, Zásady používání souborů Cookies.
- 4) Každý Inzerent může mít pouze jeden uživatelský účet. Při vytvoření více účtů jedním Inzerentem, mohou být kdykoliv provozovatelem smazány.
- 5) Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Inzerenta nebo osobních údajů Inzerenta třetí osobou, pokud Inzerent sdělil svůj uživatelský účet (e-mail) a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.
- 6) Provozovatel poskytuje možnost registrace pouze fyzickým osobám starším 18 let, podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám.
- 7) Na registraci není právní nárok a provozovatel si vyhrazuje možnost žádost o registraci odmítnout, například pro nesplnění podmínek pro využívání jeho služeb.
- 8) Registrace se váže k Inzerentovi jako k osobě, proto ji nemůže předat, prodat nebo jakkoliv dál zpřístupnit k používání někomu jinému.
- 9) Inzerent se zavazuje za správnost údajů, které při registraci uvede a provozovatel Inzerentem uvedené údaje považuje za správné.
- 10) Registrace se umožňuje rovněž fyzické osobě v postavení Zájemce. Registrovaný Zájemce registrací souhlasí s těmito Podmínkami, včetně jejich součástí specifikovaných v: **Ceník**, Zásady zpracování osobních údajů, Zásady používání souborů Cookies. Každý Zájemce může mít pouze jeden uživatelský účet. Při vytvoření více účtů jedním Zájemcem, mohou být kdykoliv provozovatelem smazány.
- 11) Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Zájemce nebo osobních údajů Zájemce třetí osobou, pokud Zájemce sdělil svůj uživatelský účet (e-mail) a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.
- 12) Registrace se váže k Zájemci jako k osobě, proto ji nemůže předat, prodat nebo jakkoliv dál zpřístupnit k používání někomu jinému.
- 13) Zájemce se zavazuje za správnost údajů, které při registraci uvede a provozovatel Zájemcem uvedené údaje považuje za správné.

- 14) Provozovatel doporučuje Inzerentovi a Zájemci, aby svůj uživatelský účet zabezpečil silným heslem a udělal maximum pro to, aby svůj účet uchránil před neoprávněným přihlášením. Jakékoliv jednání z Inzerentova účtu bude provozovatel primárně přičítat této osobě.

III. Práva a povinnosti Inzerentů a provozovatele ve vztahu k inzerátům a publikovanému obsahu

- 1) Inzerent je povinen vkládat na server pouze inzeráty, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci a těmito Podmínkami. Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro inzerci změnit za podmínek dle článku VIII. odst. 4 těchto Podmínek. Provozovatel je oprávněn inzeráty, které nesplňují Pravidla pro inzerci, Podmínky či porušují obecně závazné právní předpisy ze serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
- 2) Za obsah Inzerátu odpovídá Inzerent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerátu. Inzerent je povinen při zadávání inzerátu dodržovat tyto Podmínky a příslušné právní předpisy.
- 3) Inzerent je odpovědný za jakákoliv porušení právních předpisů či škody způsobené užíváním svého uživatelského účtu.
- 4) Inzerent bere na vědomí, že je výhradně odpovědný za obsah, který prostřednictvím svého účtu zveřejňuje a že v případě, že tímto obsahem bude způsobena provozovateli nebo ostatním uživatelům újma, může být po něm uplatňována náhrady škody.
- 5) Inzerent odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Inzerenta neodpovídá.
- 6) V případě, že Inzerent připojí k inzerátu fotografie, jejichž je autorem, tak v souvislosti s naplněním předmětu spolupráce a s nutnou součinností uděluje okamžikem vložení inzerátu na server Provozovateli nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění inzerátu na serveru a ke způsobům užití v souladu s určením serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
- 7) Provozovatel si vyhrazuje právo ze serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro inzerci.
- 8) Inzerent je v inzerátu povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené službě, včetně podmínek poskytnutí služby. Dále je Inzerent povinen při vkládání inzerátu vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo inzeráty, které neobsahují kontaktní údaje Inzerenta nebo obsahují kontaktní údaje Inzerenta nepravdivé nebo neaktuální, ze serveru bez náhrady odstranit. Rozsah Inzerátu nesmí překročit limity stanovené serverem při zadávání Inzerátu. Nepřekročitelný limit je stanoven na 600 znaků.
- 9) Inzerent není oprávněn vkládat na server duplicitní inzeráty. Tím se rozumí inzerát, který je obsahově shodný s již zadaným inzerátem od totožného Inzerenta. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda inzeráty zveřejňované na serveru nejsou duplicitní.

Provozovatel je oprávněn duplicitní inzeráty ze serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

- 10) Vyprší-li platnost Inzerentem zaplaceného balíčku dle Čl. IV odst. 4, odst. 5 a odst. 6, bude zveřejněný inzerát automaticky bez souhlasu Inzerenta přesunut do sekce Moje inzeráty, kde bude zálohován po dobu jednoho měsíce ode dne přesunutí inzerátu. Takto přesunutý inzerát nebude pro ostatní uživatele viditelný. Nebude-li Inzerentem před uplynutím doby výše uvedené jednoho měsíce obnoven libovolný balíček, bude předmětný inzerát nevratně smazán.
- 11) Inzerent je oprávněn jím vložený inzerát na serveru kdykoliv odstranit.
- 12) Inzerent může být Zájemcem kontaktován prostřednictvím komunikačního nástroje (chatu), který je integrován v detailu inzerátu. Po odeslání zprávy Zájemcem Inzerentovi probíhá veškerá následující komunikace výlučně mezi Inzerentem a Zájemcem. Zájemce má možnost Inzerenta kontaktovat také přímo na telefonním čísle nebo e-mailu uvedeném Inzerentem, pokud Inzerent umožnil zobrazení svého telefonního čísla či jiného údaje při vkládání inzerátu. Tyto kontaktní údaje Inzerenta budou zobrazeny pouze pro registrované Zájemce, přičemž pro neregistrované Zájemce budou kontaktní údaje Inzerenta rozostřeny (blurovány), tak aby nebyly čitelné. Neregistrovanému Zájemci bude zpřístupněn pouze náhled Inzerátu.
- 13) Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Inzerentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízených služeb. Vztah mezi Inzerentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Odpovědnost za dodání nebo poskytnutí služby a zaplacení služby nese plně Inzerent a Zájemce.
- 14) Provozovatel je oprávněn inzeráty, které dle jeho uvážení nesplňují tyto Podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Inzerenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít nebo pozastavit přístup na server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto Podmínek.
- 15) Moderace inzerátů probíhá na základě vlastního zásahu Provozovatele zjištěného při namátkové kontrole Provozovatelem nebo na základě oznámení.
- 16) Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit inzeráty, vyžadují-li to změny na serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovému odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
- 17) Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Inzerentů ověřit platnost Inzerenty zadaného telefonního čísla a e-mailu prostřednictvím ověřovací SMS a/nebo ověřovacího e-mailu. V případě, že Inzerent zadá k inzerátu telefonní číslo nebo e-mail, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo e-mailová adresa ze strany Provozovatele ověřena.
- 18) Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména

odpovědnost za újmu, která může Inzerentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému serveru. Ve specifických případech nemusí být všechny funkcionality serveru dostupné nebo mohou být tyto funkcionality spojené s dalšími službami Provozovatele.

- 19) Provozovatel si vyhrazuje právo přijmout opatření včetně varování, dočasného zablokování, trvalé blokáce účtu nebo omezení přístupu k některým funkcím. Provozovatel si dále vyhrazuje právo odepřít Inzerentovi přístup k jeho účtu na serveru a zároveň vymazat celou historii inzerátů Inzerentů, kteří se po dobu dvou let na server nepřihlásili.
- 20) Inzerent bere na vědomí, že veškeré inzeráty umístěné na serveru jsou řazeny chronologicky tedy v pořadí, ve kterém byly na server přidány. Výjimku z pravidla uvedeného ve větě předchozí tvoří tzv. topování inzerátů, kterým se rozumí placená služba specifikovaná v čl. IV. Podmínek, spočívající ve zvýraznění inzerátu na serveru. Inzeráty, pro které je Inzerentem sjednána tato služba jsou řazeny nad inzeráty, pro které Inzerent předmětnou službu nesjednal. Topované inzeráty jsou řazeny chronologicky podle data nákupu této služby. V případě kolize Topovaných inzerátů jsou tyto řazeny mezi sebou opět v chronologickém pořadí, ve kterém byly na server přidány.
- 21) Registrovaný Zájemce je oprávněn na server nahrát recenzi nabídky Inzerenta. Inzerent není oprávněn recenzi Zájemce smazat. Inzerent je v případě nepravdivé recenze oprávněn se obrátit s podnětem k prošetření objektivity recenze na provozovatele serveru, a to prostřednictvím e-mailu support@bulldogo.cz nebo prostřednictvím aplikace WhatsApp Business.

#### IV. Kategorie uživatelských účtů a další placené služby poskytované provozovatelem

- 1) Provozovatel pro Inzerenty nabízí dvě placené kategorie uživatelských účtů, které jsou na serveru označeny jako Balíčky. Inzerent při registraci na serveru volí mezi těmito kategoriemi uživatelských účtů a na základě této volby se pojí níže specifikovaná práva a povinnosti. Poskytovatel rovněž pro Inzerenty nabízí placenou službu „Topování inzerátů“ a s ní se taktéž pojí níže specifikovaná práva a povinnosti.
- 2) Inzerent se volbou (objednávkou) placených služeb specifikovaných v těchto Podmínkách zavazuje k pravidelné úhradě finančního plnění za tyto služby, a to ve výši (ceně), která je pro každou jednotlivou službu uvedena v **Ceníku**, který je dostupný na serveru. Inzerent se zavazuje k úhradě cen za poskytnuté služby provozovatelem dle Ceníku, který je součástí těchto Podmínek a provozovatel je oprávněn Ceník měnit.
- 3) Provozovatel je oprávněn měnit obsah placených služeb poskytovaných prostřednictvím serveru a ceny za jejich poskytování.
- 4) Balíček „Hobby (fyzická osoba)“ je určen pro Inzerenty, kteří jsou nepodnikatelé. **Balíček „Firma“ je určen pro právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající.**
- 5) Pro využití balíčku „Hobby (fyzická osoba)“ je Inzerent povinen se registrovat na serveru. Balíček „Hobby (fyzická osoba)“ umožňuje Inzerentovi zveřejňovat na serveru neomezený

počet inzerátů. Inzerent je dále oprávněn pro komunikaci se Zájemci využívat komunikačního nástroje (chatu) přímo prostřednictvím serveru.

- 6) Pro využití balíčku „Firma“ je Inzerent povinen se registrovat na serveru. Balíček „Firma“ umožňuje Inzerentovi zveřejňovat na serveru neomezený počet inzerátů. Inzerent je dále oprávněn pro komunikaci se Zájemci využívat komunikačního nástroje (chatu) přímo prostřednictvím serveru. Inzerentův účet bude označen jako firemní profil. Inzerent je oprávněn využít prioritní podporu stran provozovatele serveru, který se zavazuje na podněty Inzerenta reagovat do 24 hodin od okamžiku doručení dotazu Inzerentem.
- 7) Inzerent není oprávněn za doby trvání smluvního vztahu s provozovatelem měnit kategorie uživatelských účtů.
- 8) Placená služba „Topování inzerátů“ je provozovatelem poskytována ve třech kategoriích. Topované inzeráty jsou od běžných inzerátů odlišeny TOP odznakem, zlatý rámečkem kolem inzerátu, zvýrazněním v seznamu a v kategorii inzerátů (dále jen „topované vlastnosti“). Topované inzeráty se dělí na úrovně Základní, Pokročilé a Premium, jenž se liší cenou a dobou po níž inzerát disponuje topovanými vlastnostmi.
- 9) Platby za služby provozovatel umožňuje přes platební brány STRIPE. Tímto Inzerent souhlasí s podmínkami STRIPE dostupnými na adrese: <https://stripe.com/en-cz/legal>.
- 10) V případě opakovaných plateb Inzerent souhlasí s tím, že mu bude poskytovatel platební metody odečítat částku za příslušný Balíček prostřednictvím Inzerentem zaregistrované platební metody **vždy XX den XX**. Díky funkci Account updater od STRIPE dochází k automatické aktualizaci údajů expirované nebo zrušené platební karty, a to přijetím aktuálních údajů od banky nebo poskytovatele karty. Pokud však bude zaregistrovaná platební metoda neplatná z jakéhokoliv důvodu (např. vypršení platnosti platební karty bez nahrazení novou) a poskytovatel platební metody nebude schopen částku za další předplatné období odečíst, vyhrazuje si provozovatel zamezit Inzerentovi přístup ke službám do té doby, než platební metodu aktualizuje tak, aby bylo možné platbu provést.
- 11) Pokud si Inzerent platební metodu do 2 dnů od neúspěšného provedení platby neaktualizuje, je provozovatel oprávněn uživatelský účet Inzerenta na serveru zrušit a odstranit Inzerentovi inzeráty ze serveru bez předchozí výzvy a bez náhrady.

#### V. Zrušení uživatelského účtu a ukončení smlouvy

- 1) Inzerent je oprávněn kdykoliv nevratně zrušit svůj účet. Dále platí, že uplyne-li od data posledního přihlášení Inzerenta ke svému účtu doba delší než 6 měsíců, pak dojde k automatickému a nevratnému smazání.
- 2) Provozovatel je oprávněn jednostranně Inzerentovi přerušit přístup do uživatelského účtu, omezit jeho funkci nebo jej zrušit v případech v těchto Podmínkách uvedených a zejména, pokud Inzerent:
  - jakkoliv poruší Podmínky, včetně jejich nedílných součástí, zejména pak podmínky uvedené v Pravidlech inzerce,

- umožní neoprávněné osobě přístup do jeho uživatelského účtu,
  - bude sdílet informace, které by mohly poškodit dobré jméno provozovatele,
  - bude šířit spam,
  - bude publikovat obsah, který by mohl jakýmkoliv způsobem poškodit třetí osobu (jak fyzickou, tak právnickou),
  - budete nahrávat obsah, který není oprávněn na server nahrát (a to zejména z hlediska autorského práva, ochrany osobních údajů, nekalé soutěže apod.)
  - bude publikovat nepravdivý údaj o třetí osobě, který je způsobilý ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, případně ji způsobit narušení v jiné její osobní rovině,
  - bude publikovat obsah, který porušuje zákonem stanovenou povinnost mlčenlivosti nebo obchodní tajemství třetí osoby,
  - bude zneužívat práva šikanózním způsobem,
  - bude jednat tak, že provozovatel bude mít podezření, že by Inzerent mohl porušovat ustanovení právních předpisů nebo dobré mravy,
  - bude jednat tak, že provozovatel bude mít podezření, že by se Inzerent mohl podílet na podvodných nebo protiprávních jednáních,
  - bude nahrávat nabídku erotických služeb, eskortu, erotických masáží a souvisejícího obsahu,
  - bude nahrávat nabídku prodeje drog, zbraní, obecně zboží, a souvisejícího obsahu.
- 3) Provozovatel o porušení Inzerenta a případném přerušení, omezení nebo zrušení uživatelského účtu informuje Inzerenta nejpozději k datu účinnosti tohoto opatření, včetně odůvodnění. V případě podezření provozovatele na možné porušení právních předpisů ze strany Inzerenta je oprávněn provozovatel zrušit uživatelský účet Inzerenta okamžitě i bez odůvodnění.
  - 4) Inzerentovi za opatření ze strany provozovatele v tomto článku uvedených nenáleží žádná náhrada, včetně náhrady škody či újm.
  - 5) Provozovatel je oprávněn, v případě podezření, že Inzerent jedná protiprávně, vyrozumět o tomto podezření příslušné úřady či orgány veřejné moci.
  - 6) Dnem zrušení uživatelského účtu je ukončena smlouva mezi provozovatelem a Inzerentem, tímto však nejsou dotčeny nároky vzniklé před ukončením smlouvy.
  - 7) Provozovatel je oprávněn vypovědět poskytování služeb a smlouvu bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou, která počíná běžet dnem doručení výpovědi smlouvy Inzerentovi. Výpověď bude provozovatelem doručována Inzerentovi prostřednictvím jím uvedené e-mailové adresy.

## VI. Uživatelský obsah a oznamovací systém nevhodného obsahu

- 1) Inzerent i Zájemce jsou povinni prostřednictvím políčka „nahlásit obsah“ nahlásit jakýkoliv závadný obsah, který porušuje podmínky užití serveru, případně právní předpisy České republiky či Evropské unie. Při nahlášení závadného obsahu budou nahlašovatel a osoba, jenž se měla dopustit závadného jednání, o výsledku šetření vyrozuměni provozovatelem serveru na e-mailové adrese, kterou uvedli při registraci účtu na serveru.

- 2) Inzerenti jsou oprávněni na server nahrávat texty, fotky, videa a jiné informace, které představují jejich uživatelský obsah. Za uživatelský obsah odpovídá Inzerent, ať už je poskytován prostřednictvím jakékoli funkce serveru. Nahráním uživatelského obsahu na server Inzerent prohlašuje, že je oprávněn takto učinit, že provozovateli může poskytnout licence dle těchto Podmínek a že nahráním, zveřejněním ani následným užitím obsahu nedojde k porušení práv třetích osob ani právních předpisů.
- 3) Provozovatel je oprávněn z vlastního podnětu provést dobrovolná vyšetřování či přijmout jiná opatření, jejichž cílem je odhalit, určit a odstranit nezákonný obsah či k němu znemožnit přístup. Provozovatel může také přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu s požadavky právních předpisů nebo příkazy správních orgánů. Za protiprávnost, přesnost ani pravdivost uživatelského obsahu, ale provozovatel nenese odpovědnost. Pro moderování obsahu nepoužívá zvláštní nástroje ani rozhodování založené na algoritmech.
- 4) Provozovatel jako alternativu k Čl. VI. odst. 1 ohledně hlášení nevhodného či nezákonného obsahu určuje tento kontaktní e-mail [support@bulldogo.cz](mailto:support@bulldogo.cz) a žádá, aby uživatelé serveru v oznámení specifikovali objasnění důvodů, proč považují obsah za nevhodný či nezákonný, uvedli jednoznačný údaj o přesném elektronickém umístění obsahu, například přesnou adresu URL, a v případě potřeby dodatečné informace umožňující identifikovat nezákonný obsah v závislosti na jeho typu, jméno nebo název osoby podávající oznámení a její e-mailová adresu, to neplatí, pokud oznamujete obsah, o kterém máte za to, že představuje trestný čin uvedený v člancích 3 až 7 směrnice 2011/93/EU a prohlášení potvrzující, že se jakožto osoba podávající oznámení v dobré víře domnívá, že informace a tvrzení obsažené v oznámení jsou přesné a úplné.
- 5) Pokud bylo oznámení zaslané e-mailem a obsahuje elektronické kontaktní informace osoby podávající oznámení, provozovatel jí bez zbytečného odkladu zašle potvrzení o obdržení oznámení. Situaci posoudí a pokud shledá, že jde skutečně o nezákonný obsah nebo obsah neslučitelný s Podmínkami, podnikne příslušné kroky. Bez zbytečného odkladu uvědomí osobu podávající oznámení o svém rozhodnutí s ohledem na informaci, jichž se oznámení týká, a poskytne jí informace o dostupných možnostech nápravy v souvislosti s tímto rozhodnutím. Provozovatel je oprávněn věc řešit i s orgány činnými v trestním řízení či jinými úřady.
- 6) Provozovatel si v případě nahlášení nevhodného obsahu nebo obsahu, který je protiprávní, proti dobrým mravům nebo proti Podmínkám vyhrazuje právo takový obsah posoudit a přijmout opatření k jeho odstranění nebo ke znemožnění přístupu k němu. Případně může Inzerentovi uložit omezení spočívající v přiřazení horší pozice obsahu ve vyhledávání, pozastavení nebo ukončení poskytování služby takovému uživateli nebo pozastavení nebo zrušení uživatelského účtu. O této skutečnosti bude provozovatel všechny dotčené uživatele informovat a poskytne jim odůvodnění takového omezení. Pokud ale obsah vyhodnotí provozovatel jako souladný právní předpisy a Podmínkami, může také rozhodnout, že proti obsahu nezakročí.
- 7) Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího varování odstranit ze serveru veškerá nenávistná prohlášení a protiprávní nebo jinak nevhodný obsah, i pokud se jedná o obsah ohrožující práva třetích osob.



VII. Reklamacce a informace pro spotřebitele, včetně informace o možnosti odstoupení od smlouvy

- 1) Inzerent má právo oprávněně odstoupit od Smlouvy s okamžitou účinností, a to bez udání důvodu a bez sankce, ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. O této skutečnosti musí Klient provozovatele serveru prokazatelně informovat. Provozovatel serveru může odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností v případě, kdy Klient poruší povinnosti Podmínek. Odstoupit od Smlouvy také mohou Provozovatel serveru i Inzerent ze zákonem stanovených důvodů.
- 2) Pokud dojde k ukončení Smlouvy, může být po uplynutí příslušné doby ukončeno poskytování Služby Inzerentovi.

VIII. Přechodná a závěrečná ustanovení

- 1) Tyto Podmínky se řídí českým právním řádem ve znění platném ke dni jejich účinnosti, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Případné spory budou řešeny příslušnými českými soudy.
- 2) Inzerent uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby mu byla zasílána obchodní sdělení provozovatele a partnerských obchodních společností. V případě, že si Inzerent nepřeje, aby mu byla obchodní sdělení zasílána, má právo tuto skutečnost sdělit písemně provozovateli.
- 3) V případech, kdy je Inzerent ve vztahu k provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelsky spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Inzerent v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [adr@coi.cz](mailto:adr@coi.cz), web: [adr.coi.cz](http://adr.coi.cz)). V těchto případech může také Inzerent, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>. Tímto není dotčena, za podmínek a v souladu s nařízením o digitálních službách, možnost zvolit si pro mimosoudní řešení sporu subjekt, který bude certifikován stanoveným koordinátorem digitálních služeb.
- 4) Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky jakožto i jejich nedílné součásti, včetně Ceníku, změnit, zejména při změně právních předpisů, technické změně serveru či služeb souvisejících nebo v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Inzerentovi prostřednictvím rozhraní serveru a prostřednictvím e-mailového účtu Inzerenta minimálně 7 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek ve lhůtě do jednoho měsíce od oznámení změny Podmínek a provozovatel bude toto oznámení považovat za výpověď smlouvy ze strany Inzerenta s 15denní výpovědní lhůtou, kdy po dobu této výpovědní lhůty bude platit poslední akceptované znění Podmínek. V takovém případě bude smluvní vztah ukončen ke dni posledního dne výpovědní lhůty. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na splnění předchozích nesplněných závazků. Pokud Inzerent neoznámí nesouhlas se změnou Podmínek do jednoho měsíce od oznámení

změny Podmínek a nadále užívá po účinnosti změny Podmínek server má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.